

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 628/2533 บริษัท เงินทุน ไทย เซ ฟวิงก์ ทรัสต์
จำกัด

โจทก์

บริษัท เงินทุน ชาติ ไพบูลย์ จำกัด

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 208 วรรคสอง

ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 208 วรรคสอง คำขอให้พิจารณาใหม่จะต้องกล่าวโดย
ละเอียดชัดแจ้งซึ่งเหตุที่คู่ความโต้ขาดนัดและข้อคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาลการที่
คำขอพิจารณาใหม่ของจำเลยกล่าวโดยละเอียดชัดแจ้งแต่เพียงเหตุที่จำเลยขาดนัด
มิได้กล่าวโดยละเอียดชัดแจ้งซึ่งข้อคัดค้านคำตัดสินของศาล ดังนี้ ไม่ชอบด้วย
กฎหมายที่ศาลจะรับไว้พิจารณา.

จำเลยยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ โดยอ้างว่า ที่ศาลนัดสืบพยานโจทก์ในวันที่
25 กันยายน 2530 เวลา 13.30 นาฬิกา นั้น ทนายจำเลยลงบันทึกในสมุดนัดประจำ
ตัวของทนายจำเลยและปกสำนวนเป็นนัดสืบพยานโจทก์วันที่ 15 ตุลาคม 2530
เวลา 13.30 นาฬิกา การที่จำเลยไม่ได้มาศาลในวันนัดสืบพยานโจทก์วันที่ 25
กันยายน 2530 เวลา 13.30 นาฬิกา จึงมิได้เป็นไปโดยจงใจ กรณีอย่างเดียวกันนี้
โจทก์เคยยื่นฟ้องจำเลยมาครั้งหนึ่งแล้ว ศาลพิพากษาให้จำเลยเป็นฝ่ายชนะคดีตาม
สำนวนคดีหมายเลขดำที่ 25723/2528 หมายเลขแดงที่ 5618/2530 ของศาลชั้นต้น

ระหว่าง บริษัทเงินทุนไทยเซฟวิ้งก์ทรัสต์จำกัด โจทก์ บริษัทเงินทุนชาติไพบูลย์ จำกัด จำเลย ถ้าจำเลยมีโอกาสดำเนินการฟ้องโจทก์และนำพยานหลักฐานเข้าสืบแสดงต่อศาลศาลก็ต้องพิพากษาให้จำเลยชนะคดีเช่นเดียวกัน เพราะพยานหลักฐานของโจทก์และจำเลยในคดีนี้กับคดีดังกล่าวของศาลชั้นต้นเป็นพยานชุดเดียวกัน

โจทก์คัดค้านว่า คดีนี้จำเลยไม่มีสิทธิขอให้ศาลพิจารณาใหม่ได้เพราะฝ่ายจำเลยได้มาศาลในนัดพิจารณาวันที่ 26 สิงหาคม 2530 ได้รับฟังรายงานกระบวนการพิจารณาทั้งได้เซ็นชื่อรับทราบในรายงานกระบวนการพิจารณาอีก เมื่อฝ่ายจำเลยยังไม่มาศาลในวันนัดยอมถือว่าจำเลยเจตนาขาดนัดโดยจงใจ ที่อ้างว่าเหตุที่ขาดนัดเพราะลงวันนัดผิดไปนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยการกระทำของฝ่ายจำเลยเองจะอ้างเป็นเหตุขอให้พิจารณาคดีใหม่ไม่ได้

ศาลชั้นต้นนัดไต่สวน แต่เมื่อถึงวันนัดศาลชั้นต้นเห็นว่าคดีพอวินิจฉัยได้แล้วจึงงดการไต่สวนและสั่งยกคำร้องของจำเลย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีประเด็นในชั้นนี้ว่า คำร้องขอพิจารณาใหม่ของจำเลยชอบด้วยกฎหมายอันชอบจะรับไว้พิจารณาหรือไม่ และจำเลยจงใจขาดนัดหรือไม่ พิเคราะห์แล้วประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 208 วรรคสองบัญญัติว่าคำขอให้พิจารณาใหม่จะต้องกล่าวโดยละเอียดชัดแจ้งซึ่งเหตุที่คู่ความได้ขาดนัดและข้อคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาล แต่คำขอพิจารณาใหม่ของจำเลยนั้นได้กล่าวโดยละเอียดชัดแจ้งแต่เพียงเหตุที่จำเลยได้ขาดนัด มิได้กล่าวโดยละเอียดชัดแจ้งซึ่ง

ข้อคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาล ที่จำเลยกล่าวว่ากรณีอย่างเดียวกันนี้โจทก์เคยยื่นฟ้องจำเลยมาครั้งหนึ่งแล้ว ศาลพิพากษาให้จำเลยเป็นฝ่ายชนะคดีตามสำนวนคดีหมายเลขดำที่ 25723/2528 หมายเลขแดงที่ 5618/2530ของศาลชั้นต้น ระหว่างบริษัทเงินทุนไทยเซฟวิงก์ทรัสต์ จำกัดโจทก์ บริษัทเงินทุนชาติไพบูลย์ จำกัด จำเลย ถ้าจำเลยมีโอกาสได้ซักค้านพยานโจทก์และนำพยานหลักฐานเข้าสืบแสดงต่อศาล ศาลก็ต้องพิพากษาให้จำเลยชนะคดีเช่นเดียวกัน เพราะพยานหลักฐานของโจทก์และจำเลยในคดีนี้กับคดีดังกล่าวของศาลชั้นต้นเป็นพยานชุดเดียวกันนั้น ถือไม่ได้ว่าได้กล่าวคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาลโดยละเอียดชัดแจ้งตามบทกฎหมายดังกล่าวข้างต้น คำร้องขอให้พิจารณาใหม่ของจำเลยจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายอันชอบจะรับไว้พิจารณาและศาลอาจยกคำร้องของจำเลยเสียได้โดยไม่ต้องไต่สวน..."

พิพากษายืน.

(นิเวศน์ คำผอง-ประชา บุญวนิช-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

1. เมื่อคู่ความฝ่ายที่ขาดนัดพิจารณาต้องการที่จะให้ศาลมีการพิจารณาคดีใหม่ คู่ความผู้นั้นจะต้องทำคำร้องมายื่นต่อศาลภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้ส่งคำบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งให้แก่ผู้แพ้คดี 2. ถ้าคู่ความที่ขาดนัดไม่สามารถยื่นคำขอ

ภายในระยะเวลาที่บังคับข้างต้นนั้นโดยพฤติการณ์นอกเหนือไม่อาจบังคับได้คู่ความนั้นอาจยื่นคำขอให้พิจารณาใหม่ได้ภายในกำหนด 15 วันนับแต่วันที่พฤติการณ์นั้นได้สิ้นสุดลง แต่กรณีจะเป็นอย่างไรก็ตามห้ามมิให้ยื่นคำขอเช่นว่านี้เมื่อพ้นกำหนด 6 เดือนนับแต่วันที่ไต่สวนเสร็จ หรือได้มีการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งโดยวิธีอื่น

3. คำร้องที่ขอให้พิจารณาใหม่นี้ จะต้องกล่าวโดยละเอียดและชัดแจ้งซึ่งมีข้อสำคัญดังต่อไปนี้ 3.1 เหตุที่คู่ความได้ขาดนัด เพราะเหตุใด 3.2 ข้อคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาลในคดีนั้นโดยจะต้องกล่าวแสดงให้เห็นว่าคำชี้ขาดตัดสินของศาลไม่ถูกต้องอย่างไร มีเหตุอันควรอย่างไรที่ศาลจะได้มีการพิจารณาใหม่ 3.3 ถ้าไม่ได้ยื่นคำร้องภายในกำหนด 15 วัน ก็ต้องชี้แจงมาด้วยว่าเหตุใดจึงได้ยื่นคำขอล่าช้า ซึ่งผู้ร้องมีข้อแก้ตัวอันสมควรหรือไม่ 4. แนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ยืนยันตามหลักดังกล่าว เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1238/2504 คำขอให้พิจารณาใหม่ในกรณีที่ตนขาดนัดนั้น นอกจากจะต้องกล่าวโดยละเอียดชัดแจ้งซึ่งเหตุที่ได้ขาดนัดแล้ว ยังต้องกล่าวโดยละเอียดชัดแจ้งซึ่งข้อคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาลด้วย ทั้งนี้เพื่อแสดงว่าตนเองชนะคดีได้อย่างไรบ้าง หากไม่มีทางชนะคดีแล้วก็ไม่มีประโยชน์ที่จะพิจารณาพิพากษาใหม่ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 230/2505(ประชุมใหญ่) การขอให้พิจารณาคดีใหม่ในกรณีขาดนัดนั้น จะต้องบรรยายให้เห็นชัดว่ากรณีขาดนัดของตนนั้นไม่ใช่เป็นไปโดยจงใจ หรือไม่มีเหตุอันสมควร และต้องกล่าวคัดค้านคำตัดสินของศาลด้วย คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 179/2508 คำขอให้พิจารณาใหม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 208 ต้องกล่าวโดยละเอียดชัดแจ้งซึ่งเหตุที่คู่ความได้ขาดนัดและข้อคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาล หากคำขอของจำเลยมิได้มีข้อคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาลโดยละเอียดชัดแจ้ง ก็ไม่ต้องด้วยบทบัญญัติมาตรา 208 อันจะควรรับไว้พิจารณา คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3814/2526 คำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ของโจทก์กล่าวแต่เพียงว่า โจทก์มิได้จงใจขาดนัดพิจารณาโจทก์มีความประสงค์ดำเนินคดีต่อไปเท่านั้น หาได้กล่าวคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาลไม่ ที่โจทก์อ้างว่า

ไม่ทราบคำตัดสินของศาลจะคัดค้านคำตัดสินของศาลได้อย่างไรนั้นก็ปรากฏข้อความตามคำร้องของโจทก์แสดงว่าโจทก์ทราบคำพิพากษาแล้ว คำขอพิจารณาใหม่ของโจทก์จึงไม่ต้องด้วยบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 208วรรคท้าย ชอบที่ศาลจะยกคำร้องโจทก์เสีย 5. ตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาตั้งกล่าวแสดงว่า คำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่นั้น เนื้อหาแห่งคำร้องจำเป็นต้องแสดงเหตุโดยละเอียดและแจ่มชัด ซึ่งหลักเกณฑ์ทั้งสามประการดังกล่าวครบถ้วนมิฉะนั้นศาลมีคำสั่งยกคำร้องนั้นได้ทันทีโดยไม่ต้องไต่สวนคำร้องและถือว่าเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนมีผลให้ศาลทุกชั้นหยิบยกปัญหาข้อนี้ขึ้นพิจารณาได้เองโดยไม่ต้องรอให้มีคู่ความฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดร้องขอตั้งมีตัวอย่างตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 925/2526 คำขอให้พิจารณาใหม่อ้างแต่เหตุที่ขาดนัด มิได้คัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาล เป็นคำขอที่ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 208 ชอบที่จะยกคำขอเสียได้ตั้งแต่แรก และเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน 6. ข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาศาลฎีกาคดีนี้ได้ความว่าผู้ร้องกล่าวบรรยายว่า "...กรณีอย่างเดียวกันนี้โจทก์เคยยื่นฟ้องจำเลยมาครั้งหนึ่งแล้ว ศาลพิพากษาให้จำเลยเป็นฝ่ายชนะคดีตามสำนวนคดีหมายเลขดำที่ 25723/2528 หมายเลขแดงที่ 5618/2530 ของศาลชั้นต้นระหว่างบริษัทเงินทุนไทยเซฟวิงก์ทรัสต์ จำกัด โจทก์ บริษัทเงินทุนชาติไพบูลย์ จำกัด จำเลย ถ้าจำเลยมีโอกาสได้ชักค้ำพยานโจทก์และนำพยานหลักฐานเข้าสืบแสดงต่อศาลก็ต้องพิพากษาให้จำเลยชนะคดีเช่นเดียวกัน เพราะพยานหลักฐานของโจทก์และจำเลยในคดีนี้กับคดีดังกล่าวของศาลชั้นต้นเป็นพยานชุดเดียวกัน เห็นได้ว่าเนื้อหาคำร้องเป็นแต่เพียงเหตุที่แสดงว่าหากได้มีการพิจารณาคดีใหม่แล้วคดีของจำเลยอาจจะชนะได้ไม่ปรากฏข้อความตอนใดที่แสดงการคัดค้านคำชี้ขาดตัดสินคดีของศาลชัดแจ้ง ศาลฎีกาจึงถือเป็นคำร้องที่ขาดองค์ประกอบสำคัญตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 208 7. ปัญหาว่าคำร้องอย่างไรจึงจะสมบูรณ์มี

รายละเอียดครบถ้วนตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 208 ต้องการกรณีนี้มีตัวอย่างจากคำพิพากษาศาลฎีกา อาทิ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 442/2510 คำขอให้พิจารณาคดีใหม่ของจำเลยกล่าวว่า จำเลยไม่ทราบหาโจทก์ฟ้อง เพราะย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ในที่กันดารห่างไกลจึงไม่ได้ต่อสู้คดี ความจริงจำเลยไม่ได้กู้เงินโจทก์ ไม่ได้พิมพ์ลายมือในสัญญากู้ ศาลพิจารณาคดีโจทก์ฝ่ายเดียวแล้ว พิพากษาให้จำเลยแพ้คดี ดังนี้ เท่ากับจำเลยกล่าวแสดงเหตุผลละเอียดชัดแจ้งแล้วว่า ถ้าจำเลยได้ต่อสู้คดีสืบพยานจำเลยก็อาจชนะคดีโดยศาลอาจฟังว่าจำเลยไม่ได้กู้เงิน โจทก์ถือได้ว่าคำขอของจำเลยได้กล่าวโดยละเอียดถึงเหตุที่ขาดนัดและข้อคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 208 แล้ว คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1672/2512 คำขอให้พิจารณาใหม่ของจำเลยซึ่งมีข้อความว่า ที่โจทก์ฟ้องกล่าวหาว่าจำเลยค้างชำระค่าจ้างรับเหมาก่อสร้าง 2 งวดกับค่าก่อสร้างเพิ่มเติมนั้นไม่เป็นความจริงหากจำเลยได้เข้ามาสู้คดีกับโจทก์ จำเลยมีทางชนะคดีโจทก์ได้แน่นอนแล้วต่อจากนั้นจำเลยก็ได้บรรยายมาในคำขอโดยละเอียดถึงสาเหตุที่จำเลยไม่จ่ายเงินค่าจ้างรับเหมาและค่าก่อสร้างเพิ่มเติมดังกล่าวเช่นนี้ถือได้ว่าจำเลยได้คัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาลโดยชัดแจ้งแล้ว คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 224/2521 ศาลพิพากษาให้โจทก์ชนะคดีในคดีที่จำเลยขาดนัดให้การ จำเลยขอให้พิจารณาใหม่ ข้ออ้างในคำร้องว่าจำเลยไม่รับรองเขตตามข้ออ้างในฟ้องเพราะโจทก์ชี้เขตรุกล้ำคำพิพากษาให้โจทก์ชี้เขตได้ฝ่ายเดียวทำให้จำเลยเสียหายดังนี้ เป็นข้อคัดค้านคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6111/2531 คำร้องขอให้พิจารณาใหม่ระบุว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ใบมอบอำนาจปลอม สัญญาที่โจทก์นำมาฟ้องเป็นสัญญาปลอม โจทก์ได้รับรถยนต์คืนแล้วจึงไม่ได้รับความเสียหาย หากจำเลยที่ 3 ได้นำพยานหลักฐานเสนอต่อศาลเพื่อพิสูจน์ให้เห็นความถูกต้องแล้ว จำเลยที่ 3 จะชนะคดี ดังนี้ เป็นการกล่าวโดยละเอียดชัดแจ้งซึ่งข้อคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ่ง มาตรา 208 แล้ว 8. อย่างไรก็ตามกรณีที่จำเลยผู้ขาดนัดพิจารณายื่นคำร้องขอให้ศาลพิจารณาคดีใหม่ แต่ศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้องโดยอ้างว่ามีได้บรรยายครบองค์ประกอบตามมาตรา 208 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ในวันเดียวกันนั้นจำเลยยื่นคำร้องเข้ามาใหม่ ขอให้พิจารณาอีกครั้งเช่นนี้จะถือว่าเป็นเรื่องดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 144 ไม่ได้ ศาลต้องไต่สวนและมีคำสั่งไปตามรูปคดีหากว่าคำร้องใหม่นั้นมีองค์ประกอบครบถ้วนตามที่กฎหมายต้องการ นอกจากนี้แล้ว ถ้าคู่ความผู้ยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่เคยยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่มาแล้วครั้งหนึ่งแต่คำร้องที่ยื่นเข้ามาครั้งแรกนั้นไม่ได้กล่าวโดยละเอียดชัดเจน ซึ่งข้อคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาลและศาลสั่งยกคำร้องขอไปแล้ว คู่ความนั้นก็อาจยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่เป็นฉบับที่ 2 โดยบรรยายแต่ข้อคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาล และขอให้ถือเหตุที่ได้ขาดนัดตามที่กล่าวในคำขอฉบับแรกเป็นส่วนประกอบของคำขอฉบับหลังได้ ไม่จำเป็นต้องบรรยายซ้ำอีกกรณีดังกล่าวนี้มีคำพิพากษาศาลฎีกาวางบรรทัดฐานยืนยันไว้คือ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1309/2494 จำเลยผู้ขาดนัดพิจารณายื่นคำร้องขอให้ศาลพิจารณาคดีใหม่ แต่ศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้องโดยอ้างว่ามีได้บรรยายครบองค์ประกอบตามมาตรา 208 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ในวันเดียวกันนั้น จำเลยยื่นคำร้องใหม่ ดังนั้นศาลต้องไต่สวนและมีคำสั่งไปตามรูปคดี จะถือว่าเป็นเรื่องดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำตามความหมายแห่งมาตรา 144 ไม่ได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 604/2510 จำเลยผู้ขาดนัดพิจารณายื่นคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ ครั้งแรกไม่ได้กล่าวโดยละเอียดชัดเจนซึ่งข้อคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาลและศาลสั่งยกคำขอไปแล้วจำเลยยื่นคำขอให้พิจารณาคดีใหม่เป็นฉบับที่ 2 บรรยายแต่ข้อคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาล และขอให้ถือเหตุที่ได้ขาดนัดตามที่กล่าวในคำขอฉบับแรกเป็นส่วนประกอบของคำขอฉบับหลังได้ ไม่จำเป็นต้องบรรยายซ้ำอีก จำเลยยื่นคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ครั้งแรกอ้างเหตุไม่ครบถ้วนตามกฎหมาย ศาลสั่งยกคำร้องขอไป

แล้ว จำเลยยื่นคำขอให้พิจารณาใหม่เป็นครั้งที่ 2 โดยทำให้ถูกต้องยอมทำได้ ไม่
เป็นการดำเนินกระบวนการวิธีพิจารณาซ้ำตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 144. พิษยืนโทษคำ.